政治制度：分類の軸を分ける

国名を覚えるだけでなく、①国家構成、②行政と議会の責任関係、③政治参加と自由、を別々に判断する。

比較	制度の核	ひっかけ・例外
連邦／単一	米・独・露は連邦。英・仏・日は単一	地方自治の存在だけでは連邦といえない
議院内閣制	内閣が議会の信任に依存。英・独・日	英国の下院多数党党首が首相。上院は非公選
米国大統領制	大統領と議会を別々に選出、厳格な分立	議員兼職・議会解散・通常の不信任なし。弾劾は別
半大統領制	国民が選ぶ大統領と、議会に責任を負う首相が併存	仏は単一、露は連邦。同じ執政分類でも国家構成は違う
米国の上下院	上院は各州2人、下院は州人口に応じる	高官・最高裁人事や条約への同意は上院
多数者支配／合意型	迅速な多数派中心／多様な代表の妥協	二大政党制は第三党の禁止を意味しない
自由化／包括性	政府に自由に反対できる程度／参加者の広さ	形式的普通選挙でも抑圧があれば自由化は低い
開発独裁	経済発展を目指す強権政治	外資・工業化と自由制限が併存。東南アジアにも例

因果・例外・取り違えの点検

- ルソー＝人民主権・直接民主制・代表制批判。ロック＝議会を通じた政治。モンテスキュー＝権力分立。
- タウン・ミーティング＝住民の直接参加。草の根＝一般の人々の積極的参加。
- 選挙権拡大→名望家政党から大衆政党へ。ヒトラーは選挙での勢力拡大を経て1933年に独裁化。

何も見ずに説明する

1. 連邦であれば必ず大統領制か。
2. 米国大統領の人事を下院が承認する、を訂正せよ。

> **確認後に読む解答**
>
> ①いいえ。独は連邦・議院内閣制。二軸を分ける。
>
> ②上院が同意。下院の人口比例・上院の州同数もセットで確認。

憲法・主権・人権の分類

「誰が権力を持つか」「国家に何を求めるか」「条文の分母」を先に確かめる。

区別	正しい整理	混同注意
旧憲法／現行	天皇主権・法律の留保／国民主権・不可侵の人権	旧憲法に内閣の明文規定なし。旧貴族院は国民の普通選挙でない
天皇	象徴。国政に関する権能なし	国会指名の総理、内閣指名の最高裁長官を任命。政策で拒否する立場でない
国民の義務	教育を受けさせる・勤労・納税	教育の義務は保護者。「投票の義務」は憲法に明記されない
自由権	精神的・経済的・身体の自由	信教20条、表現21条、職業22条、財産29条
社会権	生存25条、教育26条、勤労27条、労働基本権28条	国家に生活保障等への積極的役割を求める
参政権／請求権	政治への参加／国家への救済等の要求	裁判32条、国家賠償17条、刑事補償40条を区別
憲法改正	各院の総議員2/3以上→国民承認→公布	両院合計・出席議員が分母ではない。衆院優越なし
国民投票	18歳以上・有効投票総数の過半数	最低投票率の要件なし。有権者全員の過半数でない

因果・例外・取り違えの点検

- 1935年：美濃部達吉の天皇機関説を公的に否定。現行憲法制定過程は松本案→GHQ案→政府案→帝国議会修正。
- 公布1946年11月3日／施行1947年5月3日。発議・国民承認・天皇の公布を区別。
- 公共の福祉＝人権相互の調整等。立憲主義＝権力を法で制限し権利を保障。多数決だけで少数者の権利を消せない。

何も見ずに説明する

1. 発議に衆院だけの2/3賛成で足りるか。
2. 信教の自由を社会権に分類してよいか。

> **確認後に読む解答**
>
> ①不可。両院がそれぞれ総議員2/3以上。
>
> ②精神的自由権。生存権や教育を受ける権利と区別。

人権：判例・法律・制度の時点

判例の裁判所・年・結論を一組で覚え、旧法の判例を現行規則に置き換えない。

論点	覚える組合せ	理由・限界
再婚禁止期間	2016年100日に短縮→2024年4月1日廃止	現在も100日、は誤り。婚姻時の氏は別論点
国籍／夫婦の氏	1984年改正・1985年父母両系施行／民法750条夫または妻の氏	女子差別撤廃条約対応を出生地主義としない
政教分離	津地鎮祭1977合憲／愛媛玉串料1997違憲／空知太2010違憲	宗教との関係を全て一律違憲にしない
私人間・大学	三菱樹脂1973／東大ポポロ	憲法の私人間への直接適用と、私法を通じた保障を区別。学問の自由と大学自治
出版・表現	チャタレー1957規制合憲／石に泳ぐ魚2002差止め容認	表現の自由にも他者の権利との調整がある
生存権	朝日1967・堀木1982	朝日は死亡で訴訟終了・傍論で行政裁量。堀木は併給制限合憲・立法裁量。条文だけで給付額は決まらない
検閲／事前抑制	行政が表現物を発表前に審査し不適当として禁ずる検閲は禁止	裁判所の差止めを行政による検閲と同一視しない
新しい人権	環境・知る・プライバシー・アクセス	環境は13・25条等から主張。最高裁が独立の環境権を承認したと断定しない

因果・例外・取り違えの点検

- 令状は裁判官が発付。現行犯の逮捕には例外。強要自白や自白だけでの有罪不可。一事不再理・遡及処罰禁止。
- 財産権の内容は公共の福祉に適合するよう法律で定める。収用には正当な補償。知的財産基本法2002年・知財高裁2005年。
- 公立学校の特定宗教教育は禁止。教科書無償は法律による制度。公務員の労働権には職種別制約。

何も見ずに説明する

1. 2026年の女性の再婚待機日数は。
2. 検閲の主体は裁判所か行政か。

> **確認後に読む解答**
>
> ①再婚禁止期間は廃止済み。
>
> ②行政。司法による差止めは別に権利調整の適否を考える。

安全保障・国際人権・少数者

組織・条約・活動の法的根拠、そして採択と日本の批准を区別する。

年・分類	出来事／制度	注意
1950→1952→1954	警察予備隊→保安隊→自衛隊	PKO法は組織発足より後
1951／1960	旧日米安保／現行安保への改定	個別的自衛・集団的自衛・国連の集団安全保障は別
1992／2001／2003／2009	PKO協力法／テロ対策／イラク特措／海賊対処	活動ごとの法律・目的・地域を混同しない
2013／2014／2015	国家安全保障会議／防衛装備移転三原則／安保法制	存立への明白な危険・他に手段なし・必要最小限度という条件
1948／1966／1979	世界人権宣言／国際人権規約採択／日本の規約批准	宣言と法的拘束力のある条約を区別
A規約／B規約	社会権／自由権中心	一部留保と条約全体の未批准は違う
1979→1985／1989→1994	女子差別撤廃採択→日本批准／子どもの権利採択→日本批准	女性と子どもの条約の年を交換しない
外国人・少数者	性質上可能な権利を保障。地方選挙権の立法は許容という1995年判例	国政選挙権と同一にしない。1997アイヌ文化法→2019施策法

因果・例外・取り違えの点検

- 集団的自衛権＝密接な関係にある他国への攻撃への共同防衛。集団安全保障＝国際社会が侵略に対処。PKOは平和維持活動。
- B規約の個人通報に関する第1選択議定書、死刑廃止の第2選択議定書は日本未批准。個人通報は国内救済を尽くす条件もある。
- 在外選挙制限2005年違憲。外国人の地方参加を国政選挙権に直結させない。障害者雇用義務の根拠法と障害者基本法を分ける。

何も見ずに説明する

1. PKOと集団的自衛は同じ制度か。
2. 子どもの権利条約の日本批准は1985年か。

> **確認後に読む解答**
>
> ①別。目的・国際的仕組み・活動根拠が異なる。
>
> ②1994年。1985年は女子差別撤廃条約。

国会・内閣：分母と日数

何を決める手続かを特定してから、総議員／出席議員、以上／過半数を当てはめる。

手続	条件・数字	注意
本会議	総議員1/3以上出席／通常議決は出席者過半数	可否同数は議長。特別な定めは別
法律案	原則両院可決／衆院出席者2/3以上で再可決	参院60日不議決を否決とみなせる。自動成立でない
予算・条約	参院不議決30日。不同意には協議会等の手続	予算は衆院先議、法律案は参院先議も可
首相指名	参院不議決10日／国会議員から国会が指名	天皇は任命。最高裁長官の指名は内閣
国会の種類	常会毎年・通常150日／臨時会は一院総議員1/4要求でも召集義務	特別会は解散総選挙後30日以内
内閣	国務大臣の過半数は議員／全員文民	総理が大臣任免。内閣は国会へ連帯責任
不信任	衆院可決→10日以内解散しなければ総辞職	参院問責は同じ効果なし。選挙後初の召集でも総辞職
解散・選挙	解散後40日以内総選挙→選挙後30日以内国会	衆院解散中、参院緊急集会。副総理の米国式自動昇格なし

因果・例外・取り違えの点検

- 不逮捕は会期中が原則・院外現行犯等例外。免責は院内の演説討論表決。議員は全国民代表でリコールなし。
- 議員法案提出：衆20・参10の賛成。予算を伴う案：衆50・参20。議員除名は出席者2/3。
- 内閣府2001、消費者庁2009、復興庁2012（設置法は2011）、デジタル庁2021、こども家庭庁2023。

何も見ずに説明する

1. 出席300人の法律再可決の最少賛成人数は。
2. 予算と法律案で衆院の優越の要件は同じか。

> **確認後に読む解答**
>
> ①200人。300×2/3。
>
> ②別。法律案は再可決、予算は協議会等の後に衆院議決が国会議決。

司法：誰が、何を、いつ審査するか

裁判官・裁判員・検察審査会を「参加する段階と対象」で比べる。

制度	対象・決定者	ひっかけ
最高裁長官／その他	内閣指名→天皇任命／内閣任命	下級裁判官も最高裁名簿から内閣任命、任期10年
独立・身分	良心、憲法と法律に拘束／分限・弾劾等の手続	行政機関が罷免不可。国会は個別裁判を指揮できない
国民審査	最高裁裁判官。任命後初の衆院選、以後10年経過後初の衆院選	罷免を可とする票が多数。全有権者の過半数でない
裁判の公開	対審・判決は原則公開	例外でも判決は公開。政治犯罪・出版犯罪・憲法の権利事件の対審は常に公開
裁判員	重大刑事事件の第一審。裁判官と有罪・量刑を判断	一般民事や上告審ではない。守秘義務は任期終了後も
検察審査会	不起訴処分を審査。二度の起訴すべき議決で強制起訴	2009年から法的拘束力。裁判員とは別
控訴／上告／再審	一審への不服／二審等への不服／確定後の法定理由	三審制は必ず3回審理するという意味でない
違憲審査	具体的事件に付随。下級裁判所も可能、最高裁が終審	抽象的な法令の相談機関ではない

因果・例外・取り違えの点検

- 司法積極主義＝人権・少数者保護のため積極的審査。消極主義＝民主的に選ばれた部門の判断等を尊重。権限がないという意味でない。
- 長沼は札幌地裁の違憲判断を最高裁の違憲判決としない。砂川最高裁1959年は高度の政治性等の論点。
- 法科大学院2004、法テラス2006、裁判員2009。ADRは裁判外の解決。冤罪・再審の例と有罪判決の例を混同しない。

何も見ずに説明する

1. 不起訴の当否は裁判員が審査するか。
2. 裁判官は国会の個別指図に従うか。

> **確認後に読む解答**
>
> ①検察審査会。裁判員は対象刑事裁判の第一審。
>
> ②従わない。独立し憲法と法律にのみ拘束される。

地方自治：直接請求・数字・例外

署名は手続の開始。署名達成だけで条例成立や解職が完了するわけではない。

請求・制度	必要署名・請求先	最終手続・例外
条例制定・改廃	有権者1/50以上→首長	議会へ付議。地方税等の条例は対象外
事務監査の直接請求	有権者1/50以上→監査委員	監査・結果公表。住民監査請求は別の制度
議会解散・議員／首長解職	段階署名→選挙管理委員会	住民投票の過半数の同意等で決定
副知事等解職	段階署名→首長	議会：総議員2/3以上出席、出席者3/4以上同意
段階式① 40万以下	総数×1/3	1/3を全人口に当てはめない。有権者が基準
段階式② 40万超80万以下	最初40万×1/3＋超過分×1/6	区間ごとに切り上げず、合計を最後に切り上げ
段階式③ 80万超	最初40万×1/3＋次40万×1/6＋残り×1/8	副知事等への請求も条例の1/50とは違う
首長不信任→解散	初回は総議員2/3以上出席、出席者3/4以上同意	10日以内解散しなければ失職。予算否決だけで自由に解散不可

因果・例外・取り違えの点検

- 例：70万人なら400000/3＋300000/6＝183333⅓→183334人。90万人なら400000/3＋400000/6＋100000/8＝212500人。
- 団体自治＝国との関係で自主的運営。住民自治＝住民の意思による運営。首長と議会を直接選ぶ二元代表制。裁判所は国の機関。
- 条例による住民投票は一般に法的拘束力なし。地方特別法の住民同意やリコール投票と区別。外国人参加を認める条例の例は国政選挙権と別。

何も見ずに説明する

1. 30議席の議会で副知事解職に20人出席。最少同意数は。
2. 条例請求の署名を集めれば自動成立か。

> **確認後に読む解答**
>
> ①出席要件20人を満たし、20×3/4＝15人。
>
> ②議会に付議して議決する。署名は開始条件。

地方財政・行政国家・改革

財源の出所と使途、行政の内外と法制度の有無は、それぞれ二軸で分類する。

区別	整理	判断に使うこと
地方税／地方債	自主財源／依存財源	地方税が多いだけで全収入が自主になるわけでない
地方交付税	依存財源・一般財源	国からの財政調整等。国は使途を制限できない
国庫支出金	依存財源・特定財源	補助等の対象事業がある。交付税と交換しない
自治事務／法定受託	自治体の事務／国等が本来の責任主体の処理を受託	都市計画等／国政選挙・旅券事務等。どちらも自治体の事務
分権改革／三位一体	1999年機関委任事務廃止へ／税源移譲・補助負担金改革・交付税見直し	地方債は2006年協議制へ。全関与が消えたわけでない
行政国家	福祉・経済政策拡大→専門官僚・裁量・委任立法増大	夜警国家は治安国防等に限定した小さな政府
行政手続法1993	手続の公正・透明化	許認可や行政指導の全廃ではない
人事院／内閣人事局	給与等勧告／幹部人事管理2014	事務次官は官僚、副大臣等は政治家ポスト

因果・例外・取り違えの点検

- 官僚制の弊害：セクショナリズム＝縦割り、形式主義＝手続の自己目的化、秘密主義＝情報隠し、天下り＝関係先等へ再就職。
- 法制度・外部＝国政調査、行政訴訟。法制度・内部＝人事院、自治体監査委員。制度外・外部＝報道、制度外・内部＝同僚の批判。オンブズマンは苦情調査・勧告。
- 1985電電・専売、1987国鉄→2001独立行政法人→2003郵政公社→2005道路公団→2007郵政民営化。第三セクター＝官民共同出資。NHKは民放と同じ地位でない。

何も見ずに説明する

1. 国庫支出金と地方交付税はどちらも特定財源か。
2. 官僚統制の設問で、専門性が高いという説明だけで正解と判断できるか。

> **確認後に読む解答**
>
> ①交付税は一般財源。依存財源かどうかとは別の軸。
>
> ②指定目的への適合が必要。権限拡大ではなく民主的監視・透明化の手段を選ぶ。

選挙：票を議席に変える・割合の分母

得票率・投票率・惜敗率を区別し、数表では各区の最多票→政党合計→配分の順で計算する。

制度・指標	要点	条件・数値
衆議院／参議院	任期4年・解散あり／6年・解散なし	参院は3年ごと半数改選。選挙権18、被選挙権衆25・参30
小選挙区／比例	区ごと1人／政党得票に応じる	死票・小党不利／少数意見反映・多党化の傾向
並立／併用	別々に配分／全体を比例得票に連動させ調整	二票制だけでは両者を判別できない
比例名簿	衆：11ブロック・拘束／参：全国・非拘束基本	参2001非拘束、2019特定枠。両院ともドント式
重複立候補	衆の小選挙区と比例	複数小選挙区に重複ではない。参には制度なし
惜敗率	落選者の票÷同じ区の当選者の票×100	本人の票が多いだけで高いとは限らない
ドント式	各党得票÷1,2,3…の商を全党で降順に選ぶ	四捨五入や、奇数だけで割る方式ではない
投票・運動	期日前・不在者・在外投票／ネット運動2013解禁	戸別訪問・事前運動は禁止。無投票当選率と投票率は別

因果・例外・取り違えの点検

- 検算例：A5200、B3100、C1700、定数5。上位商A5200、B3100、A2600、A1733⅓、C1700→3,1,1。
- 惜敗率例：X40000/50000＝80%、Y36000/40000＝90%。Yの本人得票は少ないが惜敗率は高い。
- 小選挙区の死票＝全投票－各区当選者の得票合計。全国の最多得票党でも小選挙区の議席最多とは限らない。制度だけで格差・連立の結果を必然としない。

何も見ずに説明する

1. 32000票の落選者、当選者40000票なら惜敗率は。
2. 参院比例で無所属が名簿と無関係に議席を得られるか。

> **確認後に読む解答**
>
> ①80%。分母は当選者得票。
>
> ②比例名簿は政党等が提出。選挙区の無所属立候補と区別。

政党史・情報・市民参加：最後の点検

年表は政権交代・法改正・施行を分ける。ニュースの現在と歴史問題を混同しない。

年・論点	整理	間違えやすい対比
1898／1924〜1932／1955	大隈隈板内閣／政党内閣期／55年体制	55年体制は自民・社会の交互政権ではない
1993／1994	細川非自民連立／自民が連立へ復帰・選挙改革	小選挙区比例代表並立の初実施は1996
2005／2009	小泉郵政選挙・自民296／民主308・鳩山連立	当時の480議席、過半数241。2026年議席として暗記しない
政党／利益集団／NPO	政権担当／政策影響／非営利市民活動	無党派と無関心は同義でない。NPOは1998年法、有給職員も可
情報公開法1999	行政文書の公開を請求。外国人も対象	本人情報の開示・訂正等を扱う個人情報保護法とは対象が違う
プライバシー／アクセス	自己情報の管理／メディア等への接近・反論要求	最高裁が独立のアクセス権を認めたとはしない
個人情報保護	旧2003年法体系→2021一元化改正→2022国等→2023自治体施行	2026年7月改正も公布済み。公布と全面施行を区別
IT用語	情報格差＝デジタルデバイド／企業統治＝コーポレートガバナンス	SOHO＝小規模・在宅。電子政府を外交だけ、電子商取引を法人だけに限定しない

因果・例外・取り違えの点検

- 政党助成は国会議員5人以上、または国会議員がいて所定の国政選挙で得票率2%以上等の条件。企業等の寄付は個人政治家と政党・政治資金団体で扱いが異なる。
- 世論調査は文言・順序等で変わり得る。アナウンスメント効果＝報道が投票行動に影響。記者クラブ・実名報道・社説の役割を分ける。
- 1970年前後公害対策→1995ボランティア元年→1996沖縄基地投票→1997御嵩→2000徳島。条例投票は非拘束でも政治的影響あり。承認の政治＝少数文化の尊重、同化の強制とは違う。

何も見ずに説明する

1. ネットなら名誉毀損やプライバシー侵害の責任はないか。
2. 情報公開と本人データ訂正は同じ法律の同じ手続か。

> **確認後に読む解答**
>
> ①媒体がネットでも規律は及ぶ。テレビにも表現の自由がある。
>
> ②対象と法律を分ける。公開拒否も適法性を裁判で争い得る。